

PROGANADO — INFORME MAESTRO LEGAL, TRIBUTARIO Y FINANCIERO

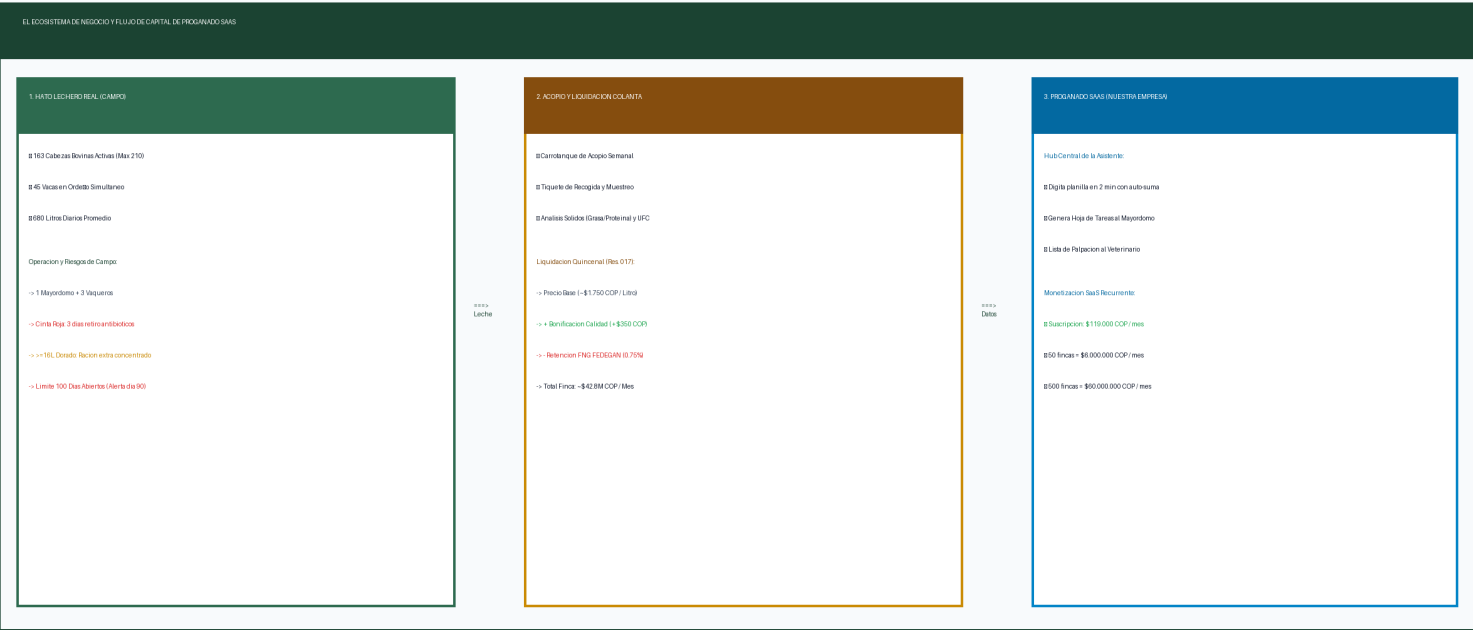
PLAN DE NEGOCIO, ESTRUCTURA TRIBUTARIA, UNIT ECONOMICS Y BLINDAJE (PARA CAMILA)

1. Vision de Negocio y el Problema Real que Resolvemos

ProGanado es una Startup SaaS diseñada para conectar la digitacion de oficina con el WhatsApp del mayordomo en potrero y la liquidacion oficial de Colanta.

- **El Problema del Ganadero:** Las fincas estan atrapadas entre planillas de papel mojadas y software de hace 25 anos ('El Ganadero SG') que cuesta \$3.000.000 COP, es lento y vive atrapado en un solo computador.
- **La Oportunidad:** La Cuenca Norte de Antioquia produce mas de 3.5 millones de litros diarios de leche. Con 50 fincas a \$119k/mes facturamos \$6.000.000 COP/mes recurrentes.

2. Diagrama del Ecosistema de Negocio y Flujo de Capital:



3. Estructura Tributaria Blindada: Exclusion de IVA y Regimen Simple (RST)

Camila, la correcta estructuracion tributaria nos da una ventaja competitiva masiva sobre el software tradicional:

1. EXCLUSION TOTAL DE IVA 10% DE ANCHICO

Fundamento Estatuto Tributario Art. 476 Numeral 24

Ley Servicio de Computacion en la Nube y SaaS Excluido de IVA

Ventaja Comercial para el Ganadero

-> Cobramos el precio neto (\$119M) sin recargar el 10% de IVA

-> Ahorro masivo frente al software tradicional.

Facturacion Blindada

-> Conceptos en Factura: "Servicios de Software en la Nube (SaaS)"

2. REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION (RST)

Fundamento Ley 2277 de 2022 / Art 903 + Estatuto Tributario

Tarifa Unificada: Solo 1.8% a 5.4% sobre Ingresos Brutos

Ventajas sobre Regimen Ordinario (35% Renta):

-> Unifica Renta + ICA de Medellin en un solo formulario anual.

-> 0% Retencion en la Fuente practicada por clientes

Beneficio Laboral

-> Descuento 100% de las aportes a pension de nomina del impuesto

Elemento Tributario	Regimen Ordinario (Tradicional)	Regimen Simple de Tributacion (RST) – NUESTRA ELECCION
Tarifa Impuesto Renta	35% sobre utilidad neta contable.	1.8% a 5.4% sobre Ingresos Brutos (Tarifa preferencial de servicios tecnologicos).
Impuesto al Valor Agregado (IVA)	Cobro forzoso del 19% si no se justifica Cloud.	0% IVA (EXCLUIDO) bajo Estatuto Tributario Art. 476 Numeral 24 (SaaS en la Nube).
Retencion en la Fuente	Clientes retienen entre 3.5% y 11% en cada pago.	0% Retencion: Clientes NO practican retencion en la fuente a empresas en RST.
Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	Declaracion y pago independiente en Alcaldia Medellin.	Integrado: El ICA de Medellin queda incluido dentro del pago unico unificado del RST.

4. Modelos de Facturacion, Pricing de Mercado y Pasarelas de Cobro

Estructura de precios competitiva para capturar el mercado lechero en Colombia:

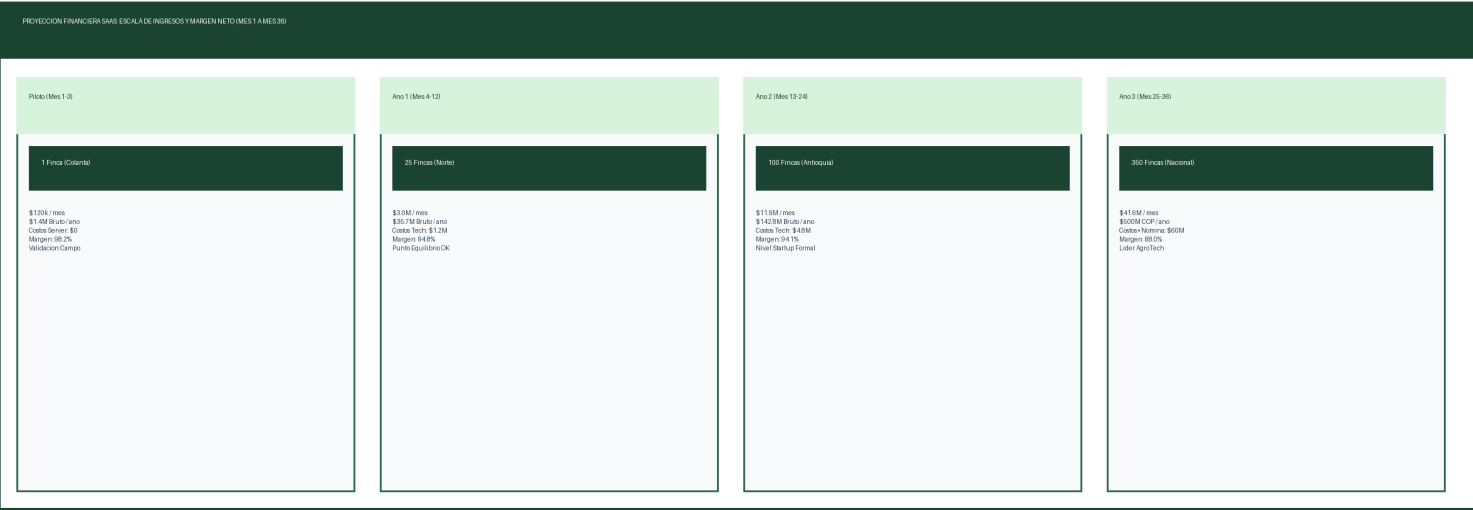
Plan de Servicio	Tamano Hato	Precio Mensual	Precio Anual (2 meses off)	Propuesta de Valor Incluida
Plan Tradicional	Hasta 50 vacas	\$49.000 COP	\$490.000 COP / ano	Control de pesaje AM/PM basico + Alertas de parto.
Plan Hato Pro (Caso Piloto 163 vacas)	50 a 200 vacas	\$119.000 COP	\$1.190.000 COP / ano	Todo lo anterior + Modulo Cinta Roja + Tareas Mayordomo WhatsApp + Importador El Ganadero SG.
Plan Hacienda Elite	>200 / Multisede	\$249.000 COP	\$2.490.000 COP / ano	Todo lo anterior + Multiples usuarios + Integracion directa de tiquetes Colanta y soporte VIP.

Mecanismos y Pasarelas de Cobranza en el Campo Colombiano:

1. **Link de Pago por WhatsApp (Wompi / Bancolombia / Nequi):** Factura electronica con boton de pago directo al celular del ganadero.
2. **Debito Automatico Bancario:** Para suscripciones anuales con descuento.
3. **Convenio de Descuento por Tiquete Colanta:** Deducion automatica de la liquidacion quincenal de leche.

5. Proyeccion Financiera: Unit Economics y Escalabilidad (Mes 1 a Mes 36)

Estructura de costos marginales casi nula (\$0 costo por nuevo usuario adicional en el servidor):



Metrica Financiera	Fase Piloto (Mes 1-3)	Año 1 (25 Fincas)	Año 2 (100 Fincas)	Año 3 (350 Fincas)
Ingresos Brutos Mensuales	\$120.000 COP	\$2.975.000 COP	\$11.900.000 COP	\$41.650.000 COP
Ingresos Brutos Anuales	\$1.440.000 COP	\$35.700.000 COP	\$142.800.000 COP	\$499.800.000 COP
Costos Servidor & APIs	\$0 COP (Local)	\$1.200.000 COP (\$25 USD/mes)	\$4.800.000 COP	\$14.400.000 COP
Impuesto RST DIAN (1.8%-3.2%)	\$25.920 COP	\$642.600 COP	\$3.570.000 COP	\$15.993.600 COP
UTILIDAD NETA ANUAL	\$1.414.080 COP	\$33.857.400 COP	\$134.430.000 COP	\$440.000.000 COP
Margen Neto de la Startup	98.2%	94.8%	94.1%	88.0%

6. El Rol de la Inteligencia Artificial (IA) en ProGanado y Solidez Legal

Apalancamiento de IA con estricto apego al marco regulatorio colombiano:

Modulo de IA en ProGanado	Funcionamiento Tecnologico	Marco Legal y Blindaje de Vacios Juridicos en Colombia
1. OCR Vision de Planillas Fisicas	La asistente le toma foto a la libreta del mayordomo o tiquete Colanta; la IA extrae los numeros y llena la tabla en 2 segundos.	Ley 1581 (Habeas Data): Las fotos no se almacenan en servidores publicos de terceros; se procesan de forma anonimizada y local.
2. Asistente Zootecnico Predictivo	Modelos LLM locales que analizan la curva de lactancia y sugieren que vacas requieren racion extra o palpacion.	Clausula Anti-Alucinacion y Ley 576/2000: Las sugerencias de IA se entregan como 'Predicciones Estadisticas Probabilisticas'. El sistema prohíbe autodiagnosticos vinculantes.
3. Generador de Tareas Mayordomo	Sintetiza la orden del dia en texto natural conciso para enviarlo por WhatsApp al mayordomo.	Cumplimiento Ley 1010 de Acoso Laboral: Los mensajes se configuran para despacharse unicamente dentro del horario laboral legal de la finca.

Veredicto Legal sobre IA en Colombia: No existe vacio legal que impida el uso de IA analitica en el agro, siempre y cuando se respete el secreto empresarial y el deslinde de responsabilidad profesional veterinaria (Ley 576 de 2000).

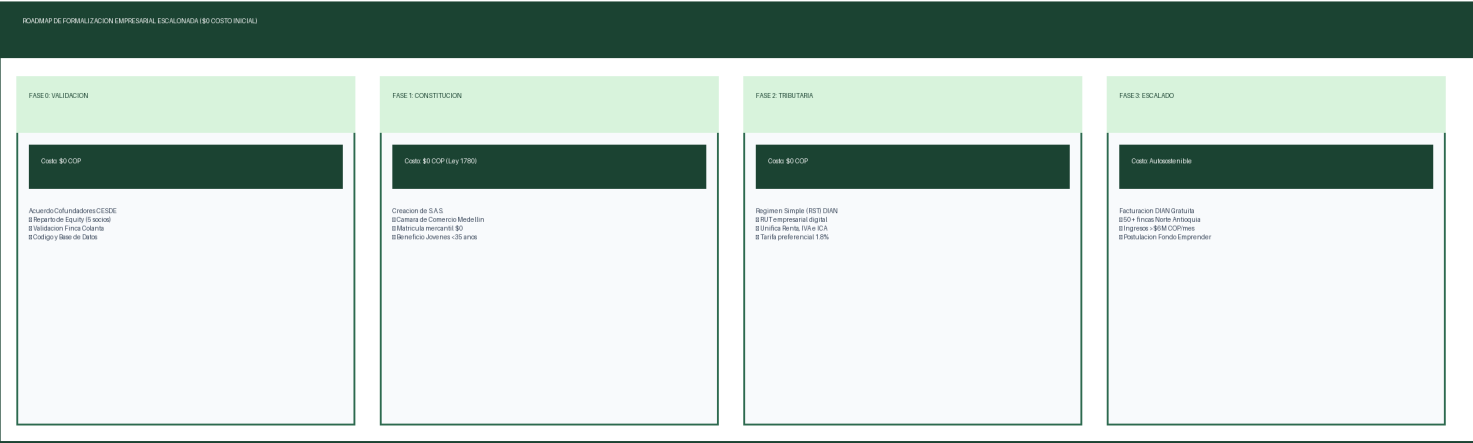
7. Blindaje Juridico Total: Matriz de Edge Cases y Proteccion Anti-Demandas

Camila, estas son las 6 clausulas obligatorias para los Terminos y Condiciones para blindar al equipo:

Riesgo / Edge Case Real	Escenario de Conflicto en la Finca	Clausula Contractual de Blindaje que Camila debe Redactar
1. Muerte o Aborto de una Vaca	Una vaca de \$15M COP muere por un tratamiento o aborta tras una sugerencia de alerta del sistema.	Exoneracion Medica (Ley 576/2000): ProGanado es solo una herramienta estadistica. Las decisiones clinicas son 100% exclusivas del Veterinario colegiado. Cero indemnizacion por bajas.
2. Tanque Contaminado Colanta (\$25M Perdida)	Leche con antibiotico entra al tanque frio; Colanta bota 10.000L y multa al ganadero, quien culpa a la app.	Doble Verificacion Humana: La alerta digital no exime al mayordomo de marcar la pata con cinta roja y revisar el balde. El ganadero asume la responsabilidad operativa final.
3. Caída del Servidor o Perdida de Datos	Se va el internet o se borra un historial y el ganadero demanda por lucro cesante y dano emergente.	Limite Maximo de Responsabilidad (Cap on Liability): La indemnizacion maxima queda topada estrictamente al valor de 3 meses de suscripcion (\$360.000 COP). Cero dano emergente.
4. Demandas Laborales de Vaqueros	Un vaquero demanda a la finca por horas extras alegando que recibia tareas por WhatsApp de la app.	Indemnidad Laboral: ProGanado no es empleador ni intermediario. Los horarios y turnos corresponden exclusivamente al dueño de la finca.
5. Venta de Ganado con Datos Falsos	El ganadero vende una vaca diciendo que produce 30L segun la app y el comprador demanda por estafa.	Buena Fe Declarativa: Los datos son digitados bajo juramento de veracidad del usuario. ProGanado no es entidad certificadora de genealogia.
6. Fuga de Datos por Empleados	Un mayordomo renuncia y le entrega las planillas de leche a una finca competidora vecina.	Custodia de Credenciales y Logs de Auditoria: El titular de la cuenta es responsable de la custodia de sus usuarios y contrasenas.

8. Hoja de Ruta: De Proyecto CESDE a Startup Formal (\$0 Costo)

Ruta de formalizacion escalonada sin gastar capital en abogados innecesarios:



Fase de Madurez	Accion Legal Requerida	Costo y Procedimiento Oficial en Colombia
Fase 0: Validacion (Actual / CESDE)	Acuerdo de Cofundadores (Vesting): Contrato privado entre los 5 socios (Jeiser, Sebastian, Camila, Emilio, Hernan) que fija porcentajes de participacion segun entregables.	\$0 COP. Documento privado firmado entre los miembros del equipo. Establece reglas claras de propiedad del codigo.
Fase 1: Constitucion (Al tener 3 clientes)	Creacion de S.A.S. (Ley 1258 de 2008): Registro por documento privado ante la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia via Ventanilla Unica VUE.	\$0 COP (Matricula Gratuita): Beneficio de la Ley 1780 de 2016 (Ley de Emprendimiento Juvenil) para fundadores menores de 35 años.
Fase 2: RUT y DIAN (Tributario)	Inscripcion en Regimen Simple (RST): Simplifica renta, IVA e ICA en un solo formulario unificado anual con tarifas del 1.8% al 5.4%.	\$0 COP. Tramite digital directo en el portal Muisca de la DIAN para expedicion del NIT empresarial.
Fase 3: Facturacion (Produccion)	Facturacion Electronica DIAN Gratuita: Habilitacion del servicio gratuito de factura electronica provisto directamente por la DIAN.	\$0 COP. Cero pago a proveedores tecnologicos externos; uso del portal institucional DIAN.

9. Pipeline Operativo: Los 4 Entregables Estrategicos de Camila

Camila, este es tu plan de accion definitivo para consolidar el area administrativa, contable y legal de ProGanado:

Entregable	Descripcion y Alcance del Trabajo	Fuentes y Enlaces Oficiales
Entregable 1: Checklist BPG/ICA	Documento de 2 paginas con la lista de chequeo de la Resolucion ICA 067449 para verificar que ProGanado cumpla todos los campos de sanidad y retiros de leche.	Portal ICA (ica.gov.co) Seccion Sanidad Animal / Normatividad BPG.
Entregable 2: Simulador Colanta	Plantilla en Excel que aplique la formula de la Resolucion 017 para liquidar quincenas de 680L diarios con bonificaciones y flete.	Resolucion 017 de 2012 MinAgricultura y tiquetes de muestra de Colanta.
Entregable 3: Terminos & Datos	Borrador de los Terminos de Servicio SaaS incorporando las 6 Clausulas de Blindaje contra Demandas (Muerte de vacas, tanque contaminado, cap on liability) y la Politica de Datos (Ley 1581).	Superintendencia de Industria y Comercio (SIC - sic.gov.co).
Entregable 4: Estatutos S.A.S.	Minuta de constitucion de Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) y Acuerdo de Cofundadores con distribucion de equity.	Camara de Comercio de Medellin (camaramedellin.com.co).

¡Con este informe, ProGanado se posiciona como una Startup de clase mundial con viabilidad financiera, solidez tributaria y blindaje legal total!